

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2623/2533

นางกิมใส จรดล

โจทก์

นางฉาย แซ่เจี๋ย กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 132

ความว่า จำเลยที่ 15 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 15 ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับโจทก์อีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 234)

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1230/2527 ของศาลชั้นต้นนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีก 16 สำนวน โดยเรียกนายกิมเซียแซ่เจี๋ย จำเลยที่ 2 ในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 15

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยที่ 1,3,5,7,12,14,16,18,20,22,24 และบริวาร โดยรื้อถอนห้องเลขที่ 16,12/3,12/1,12/2,12,31,39,11,29,35 และห้องแถวไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม ออกไปจากที่ของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์คนละ 720 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้จำเลยแต่ละคนใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์คนละ 60 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนขนย้ายห้องแถวออกไปจากที่ดินของโจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2,4,6,8,9,10,11,13,15,17,21,23 และ 25

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ขับไล่จำเลยที่ 13 ที่ 15 ที่ 17 ที่ 21 ที่ 23 และที่ 25 เสียด้วย กับให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 12 รื้อถอนห้องเลขที่ 16, 12, 12/1, 12/2 เฉพาะส่วนที่ล้ำแนวเส้น ล.ม.ข. ถึง ล.ม.ค. เข้ามาในที่ดินโจทก์ ภายในกรอบเส้นสีเขียวตามแผนที่วิวาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับห้องเลขที่ 20 กับให้จำเลยที่ 1 (ส่วนที่เกี่ยวกับห้องเลขที่ 16) ที่ 3 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 ที่ 18 ที่ 20 ที่ 22 และที่ 24 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์คนละ 5,760 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 15 ที่ 17 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ฎีกา อย่างคนอนาถา (อันดับ 201,199,210)

จำเลยที่ 15 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 225)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 15 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 15

อนุญาตให้จำเลยที่ 15 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 15

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิทธิ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ